

SUMARIO

- 01 Por que internacionalizar seu patrimonio
- 02 LLC nos EUA
- 03 Holding Internacional: Portugal e Malta
- 04 Trust e Fundacao Privada
- 05 Offshore no Caribe
- 06 Obrigacoes legais no Brasil
- 07 Como escolher a estrutura certa
- 08 20 perguntas para o seu advogado

Por que internacionalizar

CPF milionario descoberto

A maioria dos empresarios brasileiros com patrimonio entre R\$ 2M e R\$ 30M esta numa situacao simples de descrever: CPF milionario, totalmente descoberto. Tudo que construiam esta vinculado a um unico numero, em uma unica jurisdicao, sujeito a um unico sistema juridico.

Isso significa que uma acao trabalhista, uma execucao fiscal, um inventario ou um divorcio pode atingir a totalidade do patrimonio de uma so vez. Nao importa se voce construiu ao longo de 20 anos — o sistema juridico brasileiro trata tudo como uma massa unica.

Exposicoes reais

- **Trabalhista:** desconsideracao da personalidade juridica atinge bens pessoais do socio
- **Fiscal:** execucao fiscal pode bloquear contas, imoveis e participacoes
- **Inventario:** sem planejamento, empresa para. ITCMD de ate 8%. Herdeiros brigam.
- **Divorcio:** regime de comunhao parcial inclui tudo adquirido apos casamento

O que muda com uma camada internacional

Quando voce cria uma estrutura juridica em outra jurisdicao — uma LLC, uma Holding, um Trust — voce separa seu patrimonio do seu CPF. Os ativos passam a ser titularidade de uma pessoa juridica estrangeira, sujeita a outro ordenamento juridico. Isso nao e ilegal. E planejamento.

A camada internacional cria segregacao patrimonial, otimizacao tributaria licita e, em muitos casos, facilita a sucessao — eliminando inventario, ITCMD e burocracia.

Para quem faz sentido

- Patrimonio acima de R\$ 500 mil (imoveis + investimentos + empresa)
- Renda mensal acima de R\$ 30 mil
- Empresario com exposicao a processos trabalhistas ou fiscais
- Quem recebe ou pretende receber em moeda estrangeira
- Quem quer planejar sucessao sem inventario

LLC nos EUA

Wyoming — Preferencia para brasileiros

- Zero imposto estadual de renda (State Income Tax = 0%)
- Charging Order Protection: credores não acessam ativos da LLC
- Sem obrigação de registrar membros publicamente (anonimato)
- Sem mínimo de capital. Custo total: US\$ 400-800
- Prazo: 3-7 dias úteis, 100% remoto

Delaware — Preferencia para startups

- Jurisprudência mais desenvolvida para empresas nos EUA
- Court of Chancery: tribunal especializado em direito societário
- Preferido por VCs e investidores americanos (C-Corp)
- Custo: US\$ 500-1.200. Prazo: 3-10 dias úteis

New Mexico — Anonimato máximo

- Não exige publicação de nome de membros
- Sem renovação anual obrigatória
- Uma das LLCs mais baratas: US\$ 200-500

Single-Member LLC como pass-through

Para brasileiros não-residentes nos EUA, a Single-Member LLC é tratada como entidade desconsiderada (disregarded entity) pelo IRS. Os lucros passam direto para o sócio sem tributação corporativa americana — desde que a renda não seja efetivamente conectada aos EUA (ECI).

Processo de abertura

1. Protocolar Articles of Organization no estado escolhido
2. Contratar Registered Agent (US\$ 50-150/ano)
3. Obter EIN (Employer Identification Number) junto ao IRS
4. Abrir conta bancária: Mercury, Relay ou Wise Business

Obrigações anuais

- Form 5472: declaração obrigatória para LLC com sócio estrangeiro
- FinCEN FBAR: se conta bancária americana com saldo > US\$ 10.000
- Renovação anual no estado (exceto New Mexico)

Holding Internacional

Portugal — Tratado com o Brasil

Portugal tem tratado contra bitributacao com o Brasil, o que permite consolidar ativos em uma Holding portuguesa sem pagar imposto duas vezes. A Holding funciona como uma camada de protecao entre o empresario e seus ativos — credores brasileiros nao alcancam bens titularizados por uma pessoa juridica portuguesa.

- Protecao contra credores via segregacao patrimonial
- Consolidacao de investimentos e participacoes
- Facilitacao de sucessao (sem ITCMD)
- Custo setup: EUR 3.000-8.000 + manutencao anual

Malta — 5% de imposto efetivo

Malta cobra 35% de imposto corporativo nominal, mas possui um sistema de reembolso para socios estrangeiros: ao distribuir dividendos, o socio solicita devolucao de 6/7 do imposto pago pela empresa. Resultado: carga efetiva de 5% sobre o lucro.

- Membro da Uniao Europeia: acesso ao mercado unico
- Malta Holding: participation exemption para dividendos recebidos de subsidiarias
- Framework cripto avancado (VFA Act): licenca europeia para exchanges e wallets
- Custo setup: US\$ 2.000-5.000. Manutencao: US\$ 1.500-3.000/ano

Quando usar cada uma

- **Portugal:** foco em protecao patrimonial e sucessao, relacao com Brasil
- **Malta:** foco em eficiencia tributaria, acesso europeu, cripto

Trust e Fundacao Privada

O que e um Trust

Um Trust e uma estrutura juridica onde o Settlor (criador) transfere ativos para um Trustee (gestor), que os administra em beneficio dos Beneficiarios. O patrimonio deixa de pertencer ao Settlor — ele sai do seu nome, do seu CPF, da sua declaracao de bens.

- **Settlor:** quem cria o Trust e transfere os ativos
- **Trustee:** quem administra os ativos (pode ser uma empresa fiduciaria)
- **Beneficiarios:** quem recebe os beneficios (pode ser o proprio Settlor, filhos, etc.)

Trust vs Fundacao Privada

O Trust nao tem personalidade juridica — e uma relacao contratual. A Fundacao Privada tem personalidade juridica propria e pode deter ativos em nome proprio. Na pratica, a Fundacao oferece mais controle ao fundador, enquanto o Trust oferece mais separacao.

Jersey / Cayman — Trust Internacional

Ideal para planejamento sucessorio. O Trust em Jersey ou Cayman permite transmitir patrimonio entre geracoes sem inventario, sem ITCMD, com regras claras definidas pelo Settlor. Cayman garante zero imposto por lei ate 2036.

Liechtenstein — Fundacao Privada

A Fundacao Privada (Stiftung) em Liechtenstein oferece o mais alto nivel de segregacao patrimonial da Europa. O patrimonio passa a pertencer a Fundacao — sai completamente do nome e do CPF do fundador. Regulacao solida, sigilo bancario, estabilidade juridica.

Panama — Foundation

A Private Interest Foundation panamenha combina elementos de Trust e empresa. Tem personalidade juridica, pode deter ativos, e oferece flexibilidade operacional com privacidade.

Custos e perfil

- Setup: US\$ 5.000-25.000 dependendo da jurisdicao e complexidade
- Manutencao anual: US\$ 2.000-8.000
- Para quem: patrimonio acima de R\$ 10 milhoes

Offshore no Caribe

Nevis LLC — Protecao maxima

Nevis tem a Charging Order Protection mais forte do mundo para LLCs. Para processar o socio de uma Nevis LLC, o credor precisa depositar US\$ 25.000 antecipados e provar fraude. O prazo de prescricao para fraude e de apenas 3 anos.

- Zero imposto sobre renda, dividendos e ganho de capital
- Custo: US\$ 1.500-3.000 (setup) + US\$ 800-1.200/ano
- Abertura 100% remota em 3-5 dias

BVI Business Company — Padrao global

As Ilhas Virgens Britanicas sao a jurisdicao offshore mais usada no mundo, com mais de 500.000 empresas ativas. Direito ingles solido e previsivel. Sem diretores locais obrigatorios.

- Zero imposto. Sem capital minimo
- Custo: US\$ 1.200-2.500 (setup) + US\$ 700-1.000/ano

Cayman Islands — Fundos e Family Office

Jurisdicao padrao para hedge funds, private equity e family office. Zero imposto sobre renda, dividendos e ganho de capital — garantido por lei ate 2036. Regulacao pela CIMA (Cayman Islands Monetary Authority). Aceito por todos os bancos e investidores institucionais.

- Custo: US\$ 3.000-8.000 (setup) + US\$ 2.000-4.000/ano

Panama — Sociedad Anonima + Foundation

Zero imposto sobre renda obtida fora do Panama. A combinacao de Sociedad Anonima com Foundation cria uma estrutura de duas camadas: operacional + patrimonial.

Contas bancarias

- FirstCaribbean International Bank: moderado, aceita offshore
- Cayman National Bank: robusto, ideal para Cayman entities
- Neobanks (Wise, Mercury, Airwallex): alternativa rapida e online
- Suica/Liechtenstein: para volumes acima de US\$ 500k

Obrigacoes legais no Brasil

Lei 14.754/2023

A Lei 14.754, de dezembro de 2023, mudou profundamente a tributacao de brasileiros com ativos no exterior. As principais alteracoes:

- **Fim do diferimento:** lucros de controladas no exterior passam a ser tributados anualmente, mesmo sem distribuicao
- **Regime de transparencia:** o resultado da offshore e apurado como se fosse do socio pessoa fisica
- **Come-cotas:** fundos exclusivos passam a ter come-cotas semestral
- **Trusts:** tributacao na distribuicao ao beneficiario ou na morte do Settlor

CBE — Capitais Brasileiros no Exterior

A declaracao de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE) e obrigatoria junto ao Banco Central para residentes fiscais no Brasil com ativos no exterior.

- **CBE anual:** obrigatoria se ativos no exterior $\geq$ US\$ 1 milhao (data-base 31/12)
- **CBE trimestral:** obrigatoria se ativos $\geq$ US\$ 100 milhoes
- Inclui: depositos, investimentos, participacoes, imoveis, creditos no exterior

DIRPF — Declaracao de bens

Todos os bens e direitos no exterior devem ser declarados na ficha de Bens e Direitos da DIRPF, convertidos em reais pela cotacao do dolar do Banco Central na data de aquisicao.

Saida definitiva

Quem deixa de ser residente fiscal no Brasil precisa comunicar a Saida Definitiva ao governo em ate 12 meses. Envolve: Comunicacao de Saida Definitiva (CSD) e Declaracao de Saida Definitiva do Pais (DSDP). Apos a saida, nao ha mais obrigacao de CBE, DIRPF ou tributacao sobre renda mundial.

Riscos de nao declarar

- Multa de ate 5% ao mes sobre o valor nao declarado (CBE)
- Multa de 75% a 150% sobre o imposto nao pago (DIRPF)
- Processo criminal por evasao de divisas (Lei 7.492/86)
- Processo criminal por sonegacao fiscal (Lei 8.137/90)

Como escolher a estrutura

Matriz patrimonio x objetivo

A estrutura certa depende de duas variaveis: o tamanho do seu patrimonio e o seu objetivo principal. A matriz abaixo resume as recomendacoes:

Ate R\$ 500 mil

- Qualquer objetivo: LLC nos EUA (Wyoming ou Delaware)
- Custo baixo, abertura rapida, segregacao patrimonial basica

R\$ 500 mil a R\$ 2 milhoes

- Protecao: Holding em Portugal (tratado com Brasil)
- Sucessao: Holding Portugal + estudo de Trust
- Tributario: LLC nos EUA (pass-through)
- Exterior: LLC nos EUA (operacao + conta bancaria)

R\$ 2 milhoes a R\$ 10 milhoes

- Protecao: Holding Internacional (Portugal)
- Sucessao: Holding Internacional + Trust (Portugal/Cayman)
- Tributario: Holding Internacional (Portugal ou Malta)
- Exterior: Holding Internacional + LLC EUA (Portugal + Delaware)

Acima de R\$ 10 milhoes

- Protecao: Fundacao Privada (Liechtenstein)
- Sucessao: Trust Internacional (Jersey/Cayman)
- Tributario: Trust + Holding (Cayman + Malta)
- Exterior: Trust Internacional (Cayman)

Comparativo de custos

- LLC EUA: US\$ 400-1.200 (setup) + US\$ 200-500/ano
- Holding Portugal: EUR 3.000-8.000 (setup) + EUR 1.500-3.000/ano
- Holding Malta: US\$ 2.000-5.000 (setup) + US\$ 1.500-3.000/ano
- Offshore Caribe: US\$ 1.200-8.000 (setup) + US\$ 700-4.000/ano
- Trust/Fundacao: US\$ 5.000-25.000 (setup) + US\$ 2.000-8.000/ano

Comparativo de tempo

- LLC EUA: 3-10 dias
- Holding Portugal/Malta: 5-20 dias
- Offshore Caribe: 3-15 dias
- Trust/Fundacao: 15-45 dias

Quando combinar estruturas

A partir de R\$ 2 milhoes de patrimonio, a combinacao de estruturas passa a fazer sentido. As combinacoes mais comuns:

- **Holding + Trust:** protecao + sucessao (a Holding detem os ativos, o Trust controla a Holding)
- **Holding + LLC:** consolidacao + operacao (a Holding em Portugal, a LLC nos EUA para operar)
- **Trust + Offshore:** sucessao + privacidade (Trust em Jersey sobre empresa em Nevis/BVI)

20 perguntas para o seu advogado

Antes de contratar qualquer estruturação internacional, faça estas perguntas. Se o profissional não souber responder com clareza, reconsidere.

Custos

- 1. Qual o custo total de abertura, incluindo taxas governamentais e honorários?
- 2. Qual o custo anual de manutenção (contabilidade, registered agent, compliance)?
- 3. Existem custos ocultos ou variáveis que podem surgir?
- 4. Em quantos meses a economia tributária paga o investimento?

Prazo e processo

- 5. Qual o prazo real de abertura, do início ao fim?
- 6. Preciso viajar ou tudo é feito remotamente?
- 7. Quais documentos preciso providenciar?
- 8. Quem será o responsável operacional pelo meu caso?

Obrigações

- 9. Quais declarações anuais serei obrigado a fazer no Brasil?
- 10. E no país da estrutura, quais obrigações terei?
- 11. Como fica minha situação com a Receita Federal brasileira?
- 12. Preciso declarar CBE? Em qual modalidade?

Riscos

- 13. Quais os riscos jurídicos dessa estrutura no Brasil?
- 14. A Lei 14.754/2023 afeta essa estrutura? Como?
- 15. O que acontece se eu não declarar corretamente?
- 16. Existe risco de a estrutura ser desconsiderada pela Receita?

Manutenção e futuro

- 17. Quem faz a contabilidade da estrutura internacional?
- 18. Como funciona a movimentação de recursos entre Brasil e a estrutura?
- 19. Se eu quiser encerrar a estrutura, qual o processo e custo?
- 20. Você tem experiência comprovada nessa jurisdição específica?

Checklist de documentos por estrutura

LLC nos EUA

- Passaporte válido
- Comprovante de endereço residencial
- Descrição da atividade da empresa
- Operating Agreement assinado

Holding Internacional

- Passaporte válido + tradução juramentada
- Comprovante de endereço apostilado
- Certidão de nascimento/casamento apostilada
- Declaração de IR do último exercício
- Contrato social da empresa brasileira (se aplicável)

Trust / Fundacao

- Todos os documentos acima
- Letter of Wishes (carta de desejos do Settlor/Fundador)
- Identificacao completa dos beneficiarios
- Inventario detalhado dos ativos a serem transferidos
- Due diligence bancaria (KYC/AML) para todas as partes

BEZERRA BORGES ADVOGADOS

12+ países / 500+ estruturas ativas / desde 2017

bezerraborges.com.br

Material educacional. Não substitui consultoria jurídica ou tributária individualizada.
As informações contidas neste guia são de caráter geral e podem não se aplicar
ao seu caso específico. Consulte um profissional habilitado antes de tomar decisões.